

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079090-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: FRANCISCO LEMOS BARBOSA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO NÃO CONHECIDO POR PREJUDICADO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DEIXAR DE CONHECER DO PRESENTE RECURSO, nos termos da decisão acima transcrita, posto que prejudicado. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5079090-60.2024.4.02.5101

510014927639 .V4

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079090-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: FRANCISCO LEMOS BARBOSA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Recurso contra decisão que indeferiu Tutela de Urgência contra o INSS, para amparar a requerente até o julgamento definitivo, evitando, assim, dano irreparável ou de difícil reparação.

VOTO

2. Assim decidi em sede liminar:

(...)

4. A concessão da antecipação de tutela é, em regra, admitida apenas nas hipóteses em que os elementos trazidos aos autos sejam suficientes ao convencimento, de plano, de que se encontram presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. No caso concreto, fazendo uma análise ainda superficial dos fatos, bem como dos documentos juntados aos autos, considerando a presunção de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos, não vislumbro, nesta fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência.

6. Ademais, contraditório e ampla defesa são garantias fundamentais constitucionalmente previstas e, após o pronunciamento do INSS, poderá o juízo *a quo* melhor analisar o pleito, devendo ser respeitada a dilação probatória.

7. Nesse diapasão, não há, de fato, elementos que evidenciem risco ao direito ou ao resultado útil do processo. Em outros termos, deve ser observado o contraditório da questão concernente à incapacidade para que a presunção quanto à existência de capacidade atestada pela análise administrativa possa ser escorretamente ilidida, uma vez se tratar de questão que deve ser aferida após a instrução processual, com necessidade de cognição plena da matéria apresentada, o que só ocorrerá após a realização de verificação socioeconômica.

Pelo exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA**, mantendo a decisão recorrida.

(...)

3. No entanto, analisando o processo de origem, verifica-se que já foi proferida sentença homologando acordo entre as partes.

4. Tendo em vista que a controvérsia já foi submetida a julgamento definitivo, considero prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, voto por **DEIXAR DE CONHECER DO PRESENTE RECURSO**, nos termos da decisão acima transcrita, posto que prejudicado. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.

5079090-60.2024.4.02.5101

510014927637 .V3